

Nr. 13 Chefbesprechung vom 4. Februar 1933, 13 Uhr

R 43 I/2282, S. 57–59

Anwesend: Hitler, v. Papen, Frick, Gürtner; StS Lammers, Hölscher, Nobis; MinDir. Funk, Schütze; MinR Neumann; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 13:00

PREUSSISCHE FRAGEN.

Der Reichsminister der Justiz führte aus, er habe den Gedanken der Einführung eines besonderen Gerichtshofs für Diktaturstreitigkeiten¹⁾ inzwischen eingehend geprüft. Er sei zu dem Ergebnis gekommen, daß die Rechtmäßigkeit dieses Sondergerichtshofs sicher einmal, vielleicht incidenter, werde nachgeprüft werden. Es könne zweifelhaft sein, ob ein derartiger Gerichtshof als rechtmäßig werde anerkannt werden.

Auch er sei der Auffassung, daß die Regierung Braun beseitigt werden müsse. Vielleicht könne man in der Weise Vorgehen, daß man an Ministerpräsident Braun die Frage richte, ob er bereit sei, anzuerkennen, daß der kommissarischen Regierung z. B. das Gnadenrecht und die Akten der Beamten Zuständen²⁾. Wenn dann die Antwort laute, die Regierung könne diese Rechte der kommissarischen Regierung nicht anerkennen, liege eine Pflichtverletzung der Regierung Braun vor; dann könne die Regierung Braun auf Grund des Art. 48,1 der Reichsverfassung abgesetzt werden.

Staatssekretär Dr. Nobis führte aus, es sei notwendig, die Frage auf das Staatswohl abzustellen. Ganz besonders müsse auf die unglückliche und unmögliche Situation hingewiesen werden, in welche die preußische Beamenschaft durch das praktische Vorhandensein zweier Regierungen in Preußen gekommen sei.

Staatssekretär Hölscher äußerte sich in demselben Sinne wie Staatssekretär Dr. Nobis. Auch er betonte, daß die Frage der Beamten besonders in den Vordergrund gestellt werden müsse.

Ministerialrat Dr. Neumann führte aus, daß das Material für eine Pflichtverletzung der Regierung Braun nach seiner Ansicht nicht überzeugend sei.

Der Reichskanzler betonte, daß die Staatsraison am höchsten zu stellen sei. Eine Diskussion mit der Regierung Braun über eventuelle Pflichtverletzung wolle er vermeiden.

¹⁾ Vgl. Dok. Nr. 11, P. 3.

²⁾ Am 20. 12. 32 hatte MinPräs. Braun mit Schreiben an den RK nachdrücklich die Wiederanerkennung verschiedener Rechte und Befugnisse der Pr. Staatsregierung (u. a. „Laufende Unterrichtung der Staatsregierung über alle Geschäfte“, „Herausgabe des großen preußischen Staatssiegels“, „Zurverfügungstellung der alten Arbeitsräume“) verlangt, die ihr auf Grund des Reichspräsidentenerlasses vom 18. 11. 32 (vgl. Dok. Nr. 2, P. 2) entzogen worden waren. Zur Gnadenfrage hieß es in dem Schreiben: „Anerkennung des Begnadigungsrechts der Preußischen Staatsregierung. Die hier über die Rechtslage bestehenden Zweifel können nicht dadurch beseitigt werden, daß die Preußische Staatsregierung auf die Ausübung des Gnadenrechts verzichtet, denn das Gnadenrecht ist, wenn es unübertragbar ist, auch nicht im Wege des Verzichts übertragbar. Die Zweifel können aber umgekehrt sofort dadurch beseitigt werden, daß das Reich davon absieht, das Begnadigungsrecht für die Kommissare in Anspruch zu nehmen. Die Staatsregierung wird das Begnadigungsrecht mit der gleichen Sorgfalt ausüben, wie sie es stets getan hat. Daß ihr das Begnadigungsrecht zusteht, hat auch der Staatsrat angenommen.“ (Abschrift, am 1. 2. 33 an StSRkei übersandt, in R 43 I/2282, S. 3–11). Zur Ausübung des Begnadigungsrechts durch die Kommissare des Reichs s. Dok. Nr. 48, P. 5.

Nach seiner Ansicht müsse dem Reichsgerichtspräsidenten³⁾ die Situation in Preußen eingehend dargelegt werden. Es müsse ihm insbesondere vorgehalten werden, daß die preußischen Beamten aus dem Zustande befreit werden müßten, daß zwei Regierungen vorhanden seien.

Der Staatssekretär in der Reichskanzlei wurde gebeten, den Reichsgerichtspräsidenten zu einer Aussprache mit dem Reichskanzler und dem Stellvertreter des Reichskanzlers für Sonntag, den 5. Februar, 10 Uhr vormittags telephonisch einzuladen⁴⁾.

Weitere Beschlüsse sollen nach Ablauf dieser Unterredung gefaßt werden⁵⁾.

³⁾ Bumke.

⁴⁾ Über den Verlauf der Aussprache konnten aktenmäßige Unterlagen nicht ermittelt werden. In der Presse wurde „amtlich“ verlautbart: Bumke habe den RK „aufgesucht, weil dieser den Wunsch geäußert hatte, wie die anderen Spitzen der Behörden auch ihn persönlich kennenzulernen“. Von dem Inhalt der VO des RPräs. vom 6. 2. (s. Anm. 5) sei der Reichsgerichtspräsident „weder bei seinem Besuch noch sonst vor Erlass der Verordnung in Kenntnis gesetzt worden. Irgendein Versuch, die Auffassung des Präsidenten des Reichsgerichts über die Verfassungsmäßigkeit von Maßnahmen der in der Verordnung getroffenen Art zu erkunden, ist selbstverständlich nicht unternommen worden.“ („Berliner Lokal-Anzeiger“ vom 11. 2. 33, Ausschnitt in R 43 I/2282, S. 75).

⁵⁾ Am 6. 2. 33 erließ der RPräs. die „Verordnung zur Herstellung geordneter Regierungsverhältnisse in Preußen“, mit der er dem Reichskommissar für das Land Preußen alle diejenigen Rechte und Befugnisse übertrug, welche dem Pr. Staatsministerium nach dem Urteil des Staatsgerichtshofs vom 25. 10. 32 (vgl. Anm. 7 zu Dok. Nr. 2) noch verblieben waren (RGBl. I, S. 43). Zur Begründung wurde in der Presse mitgeteilt: Die Führung des Staates mit geteilter Staatsgewalt habe sich in der Praxis als unmöglich erwiesen, und zwar insbesondere aus folgenden Gründen: „1) Hoheitsrechte, über die das Urteil nicht ausdrücklich entschieden hat, sind unter den Regierungen strittig geblieben und infolgedessen überhaupt nicht ausgeübt worden (Gnadenrecht). 2) Die Vertretung Preußens gegenüber Reich und Land hat die Preußenregierung veranlaßt, sich zu ihrer eigenen Information der preußischen Akten und Beamten zu bedienen. Abgesehen von den großen Schwierigkeiten bei der praktischen Lösung dieser Frage ist hier durch die widersprechende Instruktion von Beamten ein Konflikt entstanden, der mit dem Wesen des Beamten-tums schlechthin unvereinbar ist. Der Beamte kann, so wenig wie der Soldat, zwei Vorgesetzte mit verschiedener Befehlsgewalt haben.“ (WTB-Bericht vom 6. 2. 33, Ausschnitt in R 43 I/2282, S. 39–41). Zur unmittelbaren Auswirkung der VO (Auflösung des pr. Landtages) s. Anm. 8 zu Dok. Nr. 14; zur Verfassungsklage Preußens gegen die VO s. Anm. 57 zu Dok. Nr. 22.

Zitierhinweis

Nr. 13 Chefbesprechung vom 4. Februar 1933, 13 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d013>